

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、() 内の犯罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。

- ア. 甲は、会社事務所内において現金を窃取して、戸外に出たところを警備員乙に発見されて取り押さえられそうになったため、逮捕を免れようと考え、乙に対し、刃体の長さ20センチメートルの出刃包丁をその腹部に突き付け、「ぶっ殺すぞ。」と怒鳴り付けたが、偶然その場を通り掛かった警察官に取り押さえられ、逮捕を免れることができなかった。(事後強盗罪)
- イ. 甲は、行使の目的で、カラープリンターを用いて、複写用紙に真正な千円札の表面及び裏面を複写して千円札を偽造しようとしたが、カラープリンターの操作を誤ったため、完成したものは、一般人がこれを一見した場合に真正な千円札と誤認する程度の外観を備えたものではなかった。(通貨偽造罪)
- ウ. 甲は、通行中の乙に因縁を付けて乙から現金を脅し取ろうと考え、乙に対し、「俺をにらんできただろ。金を払えば許してやる。金を出せ。」などと大声で怒鳴り付けて反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を加え、同脅迫により畏怖した乙は、甲に現金を直接手渡さなかったものの、甲が乙のズボンのポケットから乙が所有する現金在中の財布を抜き取って持ち去るのを黙認した。(恐喝罪)
- エ. 甲は、知り合いの女性乙を自己が運転する自動車に乗せて同車内において強いて性交しようと考え、乙に対し、「自宅まで送ってあげる。」とうそを言ったところ、乙は、これを信じて同車に乗り込んだが、甲の態度を不審に思い即座に同車から降りた。(不同意性交等罪)(改)
- オ. 甲は、会社事務所にある現金を窃取する目的で、門塀に囲まれ、警備員が配置されて出入りが制限されている同事務所の敷地内に塀を乗り越えて立ち入ったが、同事務所の建物に立ち入る前に警備員に発見され敷地外に逃走した。(建造物侵入罪)

No.126	犯罪の成立時期						正答率
共通H29-17	正解	ア 1	イ 2	ウ 1	エ 3	オ 1	44%

ア 既遂となる

事後強盗罪（238条）の実行の着手は、窃盗犯人が、本条所定の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に着手した時点で認められる。そして、事後強盗罪も強盗として論じられる以上、その既遂、未遂の基準も強盗罪と同様に財物奪取の有無、すなわち窃盗の既遂、未遂により決せられ、目的を遂げたか否かは既遂・未遂の判断とは関係がない（最判昭24.7.9）。本記述では、甲は既に現金を取得しているため、窃盗行為は既遂に至っているといえる。

イ 未遂となる

通貨偽造罪（148条以下）における偽造とは、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成することをいい、作成されたものが一般人をして真貨と誤認させる程度に至っていることが必要である（最判昭25.2.28）。偽造の実行に着手したが、結果として、その程度にまで至らなければ、通貨偽造未遂罪となる。本記述では、甲が作成したものは、一般人がこれを一見した場合に真正な千円札と誤認する程度の外観を備えたものではなかったのであるから、甲の行為は「偽造」には当たらない。

ウ 既遂となる

恐喝罪（249条1項）の成立には、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づいた交付行為が必要とされる。そして、判例は、恐喝罪の本質は、被恐喝者の畏怖による瑕疵ある同意を利用する財物の領得行為であるから、被害者が畏怖して黙認しているのに乗じて恐喝者が財物を奪取した場合でも恐喝罪が成立するとしている。（最判昭24.1.11）。その理由として、判例は、少なくとも黙示的な交付行為の存在が認められることを挙げている（最決昭43.12.11、百選Ⅱ62事件）。本記述では、甲の脅迫により畏怖した乙は、甲に対して直接交付行為を行ったわけではないが、甲が乙のポケットから財布を抜き取って持ち去るのを黙認しているため、黙示的な交付行為の存在が認められる。

エ 既遂にも未遂にもならない ★

不同意性交等罪（177条）の実行の着手時期は、性交等の手段となる暴行又は脅迫等177条1項、2項に掲げる行為又は事由を開始した時点である。本記述では、甲は、乙に対し、性交等の目的で「自宅まで送ってあげる。」とうそを言って自己の運転する車に乗せているが、その際、暴行又は脅迫等177条1項、2項に掲げる行為又は事由を用いておらず、不同意性交等罪の実行の着手が認められない。

オ 既遂となる

判例（最判昭51.3.4）は、建造物侵入罪（130条前段）の客体たる「建造物」には、建物自体のみならず、付属する囲繞地も含まれるとしている。そして、囲繞地（土地を囲んでいる他の土地）とは、建物に接してその周囲に存在する付属地であり、管理者が門扉などを設置することにより、建物の付属地として建物利用のために供されるものであることが明示されたものをいう。本記述では、甲は、会社事務所の建物自体には立ち入っていないものの、門扉に囲まれ、警備員が配置されて出入りが制限された「囲繞地」に当たる同事務所の敷地内に立ち入っている。